



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1005/2026

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין
אושרת ארפי מוראי

תור רבקה
נתיב המזלות 2, דירה 17, תל אביב יפו

התובעת:

- נגד
1. נציגות הבית המשותף ברחוב העליה השניה 1, 3 ו-5
וברחוב נתיב המזלות 2, תל אביב יפו
2. ברנרד שוואק
העליה השניה 1, תל אביב יפו
3. דניאל קאופמן
העליה השניה 1, תל אביב יפו

הנתבעים:

החלטה

1. האם מסורה למפקח על רישום מקרקעין הסמכות לדון בתביעה שהגיש מחזיק בדירה בבית משותף, שהוא שוכר לשעה, למתן צו עשה המורה לנציגות הבית המשותף להעמיד לעיונו ספרי ניהול הבית המשותף. זו השאלה הטעונה הכרעה בגדרי החלטה זו.
2. עניינה של התביעה בבית משותף ברחוב העליה 1, 2 ו-3 וברחוב נתיב המזלות 2 בתל אביב יפו, הרשום בפנקס הבתים המשותפים חלקה 4 בגוש 7037 (להלן - "הבית המשותף"). הבית המשותף מורכב משני מבנים וכולל 29 דירות.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1005/2026

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

3. כנטען בכתב התביעה, התובעת, רבקה תור (להלן - "התובעת"), החזיקה בדירה מספר 17 בבית המשותף "מכוח הסכם שכירות מיום 28.6.2016 ומתגוררת בה ברציפות מאז. תקופת השכירות הנוכחית מסתיימת ביום 31.7.2026".
4. הנתבעת 1 היא נציגות הבית המשותף, הנתבע 2, ברנרד שוואק, שימש חבר נציגות הבית המשותף בעבר, והנתבע 3, דניאל קאופמן, משמש גזבר נציגות הבית המשותף המכהנת (להלן - "הנתבעים").
5. בכתב התביעה עתרה התובעת למתן צו עשה המורה לנתבעים להעמיד לעיון התובעת מסמכי ניהול הבית המשותף, הכוללים המסמכים הבאים: דפי חשבון הבנק שבו מנוהלת קופת הבית המשותף לשנים 2019-2026; דוחות כספיים מבוקרים לשנים 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2023 ו-2024; פרוטוקולים של האסיפה הכללית לשנים 2019, 2020, 2021, 2022, 2024 ו-2025; קבלות של כל התשלומים ששולמו עבור דירה מספר 17 בבית המשותף בשנים 2018-2026.
6. בהתאם להלכה הפסוקה, מצאתי להידרש ביוזמתי לשאלת סמכות המפקח על רישום מקרקעין לדון בתביעה דנן (ראו גם: ע"א 463/65 טירת הכרך בע"מ נ' ועדת השומה שליד עיריית נתניה, פ"ד כ(2) 234, 246 (1996); ע"א 613/77 אדלר נ' שומרי אמוני בע"מ, פ"ד לב(1) 788 (1978); רע"א 6394/15 נציגות הבית המשותף קניון לב כרמיאל נ' חנית ניהול קניון כרמיאל בע"מ, פורסם ב"נבו" (17.3.2016) (להלן - עניין קניון לב כרמיאל).
7. סמכותו השיפוטית של המפקח על רישום מקרקעין להכריע בסכסוכים קבועה בסעיף 72 לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969. בהתאם להוראת דין זו, שניים הם התנאים בהתקיימם, במצטבר, קונה המפקח על רישום מקרקעין סמכות עניינית לדון בתביעה. האחד, מהות הסכסוך במסגרתו נבחן האם עילת התביעה מנויה בהוראות סעיף 72 לחוק המקרקעין. השני, זהות הצדדים במסגרתו נבחן האם הצדדים לתביעה הם אלה שהמפקח על רישום מקרקעין מוסמך להכריע בעניינם (עניין קניון לב כרמיאל, פסקה 20 לפסק הדין).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1005/2026

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

8. בהתייחס למהות הסכסוך, הוקנתה למפקח על רישום מקרקעין סמכות ייחודית לדון בסכסוכים בדבר זכויותיהם וחובותיהם של בעלי דירות בבית המשותף לפי התקנון החל על הבית המשותף, בסכסוכים בנושאים המנויים בהוראות חוק המקרקעין, וכן בסכסוכים בנושאים המנויים בדברי חקיקה אחרים, ובכללם חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), תשס"ח-2008. בנוסף, הוקנתה למפקח על רישום מקרקעין סמכות מקבילה לדון בסכסוך שבין בעלי דירות בדבר הסגת גבול של בעל דירה לדירה אחרת או לרכוש המשותף בבית המשותף.
9. אשר לזהות הצדדים, נקבע בסעיף 72 לחוק המקרקעין כי המפקח על רישום מקרקעין מוסמך להכריע בסכסוך שבין בעלי דירות בבית משותף, לרבות מחזיק הדירה מטעם בעל הדירה, מחכיר לדורות, מחכיר משנה לדורות ומתחזק (כהגדרתו בסעיף 71(ב) לחוק המקרקעין). בהתאם לסעיף 73 לחוק המקרקעין, למפקח על רישום מקרקעין סמכות להכריע בסכסוך שנציגות הבית המשותף היא צד לו.
10. משהמפקח על רישום מקרקעין מהווה טריבונל שיפוטי ייחודי, פורשו סמכויותיו בפסיקה באופן דווקני ונקבע כי אין להרחיב גדרן של אלה (ראו גם: רע"א 15965-25-03 אלגרבל נ' רינדזיונסקי, פורסם ב"נבו" (29.6.2025); עש"א (מחוזי מרכז לוד) 80899-01-26 מגדל הקיסר (ניהול ואחזקה) 1996 בע"מ נ' אסמר, פורסם ב"נבו" (9.8.2026)).
11. בהתייחס למהות הסכסוך, עילת התביעה דנן יסודה בהוראות סעיף 16(ג) לתקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין וסיפא סעיף 71(א) לחוק, המסדירים הזכות העומדת לכל בעל דירה בבית משותף לעיין בספרי ניהול הבית המשותף. כלשון סעיף 16(ג) לתקנון המצוי: "בעל דירה רשאי בכל עת סבירה לעיין בפנקס ההכנסות וההוצאות, בחשבונות, בקבלות ובמסמכים הנוגעים להם ובדין וחשבון הכספי", וכלשון סיפא סעיף 71(א) לחוק המקרקעין: "ספר ההחלטות יהיה פתוח לעיון בכל עת סבירה לכל בעל דירה".
12. בעל דירה הוגדר בסעיף 52 לחוק המקרקעין, כדלקמן: "לגבי דירה שהוחכרה לדורות - החוכר לדורות או חוכר המשנה לדורות, לפי העניין, זולת אם נקבע בחוזה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1005/2026

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

החכירה שלעניין פרק זה לא יראו אותם כבעלי דירה. " כך גם בסעיף 1 לתקנון המצוי, לאמור: "לגבי דירה שהוחכרה לתקופה שלמעלה מעשרים וחמש שנים - החוכר או חוכר המשנה, לפי הענין, זולת אם נקבע בחוזה החכירה שלענין התקנון לא יראו אותם כבעלי דירה."

מחזיק (שוכר לשעה) מטעם בעל דירה בבית משותף אינו נמנה עם גורמים אלה.

13. ללמדנו, כי אין בהוראות חוק המקרקעין והתקנון המצוי כדי להקנות למחזיק (שוכר לשעה) בדירה בבית משותף הזכות לעיין בספרי ניהול הבית המשותף ובהלימה הזכות לתבוע נציגות הבית המשותף, האמונה על החזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף בבית המשותף (סעיפים 65 ו-69 לחוק המקרקעין), להעמיד לעיונו ספרים אלה מכוח הוראות דין אלה. זאת, במובחן מבעל דירה בבית משותף הרשאי לעיין בספרי ניהול הבית המשותף ולהגיש תביעה בעניין זה למפקח על רישום מקרקעין נגד נציגות הבית המשותף.

14. באופן דומה, נציגות בית משותף אינה רשאית להגיש תביעה למפקח על רישום מקרקעין נגד מחזיק (שוכר לשעה) בדירה בבית המשותף, להורות חיובו בתשלום הוצאות החזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף בבית המשותף. זאת, לנוכח לשון סעיף 58(א) לחוק המקרקעין, המטילה החיוב בתשלום הוצאות אלה באופן מפורש על בעל הדירה. כלשון הוראת דין זו: "בעל דירה חייב להשתתף בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף ולהבטחת השירותים המחוייבים על פי דין או המקובלים על פי הנוהג, לפי יחס שטח רצפת דירתו אל שטח הרצפה של כל הדירות שבבית המשותף, זולת אם נקבע בתקנון שיעור השתתפות אחר" (ראו גם: בע"א (מחוזי ת"א) 1730/99 צ.ה.ר חברה לפיתוח בנין בע"מ נ' יום טוב עבוד שבבי (1987) בע"מ, פורסם ב"נבו" (31.12.1999); עש"א (מחוזי ת"א) 6697-03-25 מגדל ב.ס.ר 1 רמת גן ניהול בע"מ נ' פלמינגו אי.אן.אר. בע"מ, פורסם ב"נבו" (11.6.2025) (להלן - עניין פלמינגו)). בהלימה, אין בהוראת דין זו, בהצטרף להוראות סעיפים 72-73 לחוק המקרקעין, כדי להקנות למחזיק הזכות להגיש בעניין זה תביעה למפקח על רישום מקרקעין.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1005/2026

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

15. יובהר בהקשר זה, כי אין באמור כדי לגרוע האפשרות של מחזיק (שוכר לשעה) בדירה בבית משותף להיות צד לסכסוך המתברר לפני המפקח על רישום מקרקעין, ככל שעילת התביעה אינה נסמכת על הוראת דין המקנה הזכות או החובה נושא התביעה לבעל הדירה בלבד (ראו גם: עניין פלמינגו; תיק מפקח על רישום מקרקעין (ת"א) 5/867/2024 פינץ נ' נציגות הבית המשותף ברחוב יוחנן באדר 10 רמת גן, פורסם ב"נבו" (26.6.2024); י' ויסמן, דיני קניין - בעלות ושיתוף (תשנ"ז-1997), 438-440).
16. עוד אין באמור כדי לגרוע הזכות העומדת למחזיק (שוכר לשעה) בדירה בבית משותף להגיש תביעה מתאימה לבית משפט מוסמך מכוח כל עילה על פי דין. בתוך כך, ככל שניטשה מחלוקת בין המחזיק לבין בעל הדירה בעניין תשלום הוצאות החזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף בבית המשותף, רשאי כל צד להגיש תביעה מתאימה לבית משפט מוסמך, בגדרה לעתור לגילוי מסמכים הנוגעים לעניינים שבמחלוקת.
17. במיושם לענייננו, אין חולק כי התובעת אינה בעלים של דירה בבית המשותף. כנטען בכתב התביעה, עובר להגשת התביעה שימשה התובעת מחזיקה (שוכרת לשעה) בדירה, עד ליום 31.7.2026. לתובעת לא עומדת הזכות להגיש תביעה למפקח על רישום מקרקעין נגד נציגות הבית המשותף וחבריה שעניינה עיון בספרי ניהול הבית המשותף. זאת, משבהתאם להוראות חוק המקרקעין הוקנתה זכות העיון בספרי הבית המשותף במפורש לבעל דירה.
18. לפיכך, משעילת התביעה יסודה בהוראת דין המקנה הזכות נושא התביעה לבעל הדירה שבה מחזיקה התובעת (שוכרת לשעה), הנני להורות מחיקת התביעה על הסף, בהעדר סמכות למפקח על רישום מקרקעין לדון בה.
19. הדיון הקבוע לבירור התביעה ליום 18.1.2027 - בטל.
20. משטרם הומצאו כתב התביעה וההזמנה לדין לנתבעים, וממילא משטרם הוגש כתב הגנה, איני עושה צו להוצאות.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1005/2026

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

המזכירות תמציא ההחלטה לצדדים.

ניתנה היום, ה' אלול תשפ"ו, 18 אוגוסט 2026, בהעדר הצדדים.

אושרת ארפי מוראי
מפקחת בכירה על רישום מקרקעין
תל אביב יפו